

事案

Y社を退職するXは、西日本地区の総責任者の地位にあったが、退職後直ちにY社の一部門と競争関係にある他の会社に就職することとなっていた。

また、Y社は、Xの在職中における旅費等経費の使用について、書面上つじつまの合わない点から幾多の疑惑を持っていた。

そこで、この疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で、Y社に対しいかなる性質の請求権をも有しないことを確認する旨の書面に

署名を求めたところ、Xは、これに応じて、書面に署名をした。

このため、Y社は、これを退職金債権を放棄する意思表示とみなして、退職金を支給しなかったのであるが、Xは、これは全額払いの原則に違反すると訴えた。



争点・結論

争点	労働者が退職に際し、みずから賃金に該当する退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、全額払の原則が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定するか否か。
結論	否定しない。

POINT

労働者が退職に際し、みずから賃金に該当する退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、全額払の原則が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。

もっとも、全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、意思表示の効力を肯定するには、それが労働者の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである。

判旨

本件退職金は、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され、Y社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し、したがって、その支払については、同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が

適用されるものと解するのが相当である。

しかし、全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たるXが退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、全額払の原則が意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。

もっとも、全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、意思表示の効力を肯定するには、それがXの自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである。

原審の確定するところによれば、Xは、退職前Y社の西日本における総責任者の地位にあったものであり、しかも、Y社には、Xが退職後直ちにY社の一部門と競争関係にある他の会社に就職することが判明しており、さらに、Y社は、Xの在職中におけるXおよびその部下の旅費等経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から幾多の疑惑をいただいていたので、右疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で、Y社がXに対し原判示の書面に署名を求めたところ、これに応じて、Xが書面に署名したというのである。

右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯しうるところ、右事実関係に表われた諸事情に照らすと、意思表示がXの自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができるから、意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである。

解 説

この判例では、労働者が賃金に該当する退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力は認められますが、その効力が認められるには、意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在している必要があるとしています。

確認問題

Q1 いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

(H25-7エ)

Q2 退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

(H27-4C)